LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

CAPACITAÇÃO COMERCIAL · MATERIAL DE TREINAMENTO

FAQ de Produtos
Guia do Executivo de Vendas

Lucro Ativo — Engenharia Tributária de Alto Impacto · Base técnica e jurídica para condução comercial

Direito Creditório Federal | Recuperação de ICMS-SP | Transação Tributária + Créditos Federais

Versão 1 · Edição de Capacitação — para validação técnica/jurídica
Uso interno restrito · **não** destinado ao cliente
Data de Publicação: **Agosto de 2026**

DOCUMENTO CONFIDENCIAL · USO INTERNO RESTRITO · CAPACITAÇÃO

Ficha do Documento

Campo	Conteúdo
Título	FAQ de Produtos — Guia do Executivo de Vendas
Natureza	Material de capacitação interna (não é material de cliente)
Produtos cobertos	Direito Creditório Federal (DCF) · Compensação de ICMS-SP · Transação Tributária (PGFN) + créditos federais
Finalidade	Treinar o time comercial — base técnica e jurídica para conduzir a venda e responder objeções
Próximo passo	Após validação técnica/jurídica, gerar as versões com foco no cliente
Versão / Data	Versão 1 · Agosto de 2026
Base normativa	Legislação citada e verificada em fontes oficiais (lei, portaria, artigo) — listada ao fim de cada capítulo

REGRA DE OURO DA CAPACITAÇÃO

Todo número comercial — percentual de desconto/deságio, prazo, honorário, ROI — é **PARÂMETRO A VALIDAR**. Na voz da Lucro Ativo, diante do cliente, todo número vira compromisso. **Nunca cite número de cabeça: o diagnóstico define a conta.**

O que se garante ao cliente é **rigor técnico e condução especializada** — não resultado, prazo ou percentual. Cada citação legal deste material foi verificada; a base normativa está listada ao fim de cada capítulo.

COMO ESTE GUIA ESTÁ ORGANIZADO

Cada capítulo é o FAQ de um produto, na mesma estrutura: **conceito → base legal → como a operação funciona → quem se qualifica → objeções e respostas → exemplo ilustrativo → limites/riscos → glossário**. As perguntas em **azul com ▸** são as dúvidas que o cliente costuma trazer — estude a resposta, não decore o número.

Sumário Geral

Sumário automático — no Word, clique com o botão direito e selecione "Atualizar campo" para gerar a paginação.

Capítulo 1 · Direito Creditório Federal (DCF)

MATERIAL DE USO INTERNO | EXECUTIVO DE VENDAS — LUCRO ATIVO

> ▸ **COMO USAR ESTE FAQ**
>
> **Classificação:** Interno / Treinamento. Não é material de cliente. Denso e técnico por natureza. **Aviso:** todo número comercial (deságio, prazo, ROI) está marcado como **(PARÂMETRO A VALIDAR)** e deve ser confirmado com a mesa de estruturação antes de qualquer fala ao cliente. Nenhuma citação legal deste documento foi inventada — a base normativa está verificada e listada ao final.

BLOCO 1 — CONCEITO

▸ 1. O que é o Direito Creditório Federal (DCF) da Lucro Ativo?

É a solução da Lucro Ativo de **estruturação e uso de direitos creditórios contra a União** — principalmente **precatórios federais** e **créditos tributários homologáveis** — para **quitar ou amortizar passivos tributários federais** da empresa-cliente. A operação combina engenharia jurídica (cessão, habilitação, due diligence), engenharia tributária (transação, uso de prejuízo fiscal) e mitigação de risco (garantias/seguro) para transformar um passivo fiscal em uma operação de liquidação com economia de caixa.

▸ 2. O que é um "direito creditório federal"?

É todo crédito **líquido, certo e exigível contra a União** (ou suas autarquias/fundações federais). Os dois grandes tipos que a Lucro Ativo trabalha são: (a) **precatórios federais** — crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado; e (b) **créditos próprios do contribuinte** aptos a liquidar tributo, como **prejuízo fiscal (PF)** e **base de cálculo negativa (BCN) de CSLL**.

▸ 3. O que é um precatório federal?

É a **requisição de pagamento** que a Justiça expede contra a Fazenda Pública quando a União é condenada, por sentença transitada em julgado, a pagar quantia acima do teto de pequeno valor (RPV). O regime está no **art. 100 da Constituição Federal**. O precatório é um crédito **certo e transferível** — pode ser cedido a terceiros (é o que viabiliza a aquisição).

▸ 4. O que é "crédito homologado" e qual a diferença para o precatório?

"Crédito homologado" é o crédito tributário do próprio contribuinte reconhecido/aceito pela Receita Federal — tipicamente **prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL**, apurados e declarados ao Fisco, ou créditos de indébito. A diferença central: o **precatório** é crédito **judicial** contra a União, pode ser **de terceiro** (adquirido por cessão) e serve para pagar débitos **inscritos em dívida ativa** por encontro de contas; já **PF/BCN** é crédito **do próprio contribuinte** (ou de coligada/controlada), usado **dentro da transação tributária** para abater o saldo. São caminhos jurídicos distintos, com bases legais distintas — nunca os apresente como a mesma coisa.

BLOCO 2 — BASE LEGAL

▸ 5. Qual a base constitucional dos precatórios e do seu uso para quitar débitos federais?

São três âncoras: o **art. 100 da CF/1988** regula todo o regime de precatórios; o **art. 100, § 11, da CF** (redação da EC 113/2021) autoriza expressamente o credor a **oferecer o precatório** para **quitar débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa** do ente devedor — e, para a **União**, esse mecanismo é **autoaplicável** (independe de lei ordinária). A regulamentação vem do **Decreto nº 11.249/2022** (procedimento de oferta e **encontro de contas**) e da **Portaria PGFN nº 10.826/2022** (requisitos, documentação e uso para débitos inscritos em dívida ativa da União — inclusive por **cessionário/terceiro**, exigindo a **cadeia dominial** do crédito até o último cessionário).

▸ 6. E as Emendas Constitucionais 113/2021 e 114/2021 — o que cada uma trouxe?

A **EC 113/2021** reformulou o § 11 do art. 100 (uso de precatório para quitação de débitos, autoaplicável à União) e, no **art. 3º**, unificou a atualização (correção + juros) dos débitos da Fazenda pela **taxa Selic**. A **EC 114/2021** instituiu **teto de pagamento de precatórios federais até 2026** (art. 107-A do ADCT) e criou modalidades de **acordo/quitação com deságio** (ex.: art. 107-A, § 3º, do ADCT prevê antecipação mediante deságio na conciliação). É o que gera o "estoque" de precatórios ofertados no mercado com desconto.

▸ 7. E a EC 62/2009? Ainda vale citar?

Cite com cautela. A **EC 62/2009** criou o "regime especial" de precatórios, mas teve **dispositivos centrais declarados inconstitucionais pelo STF** (ADIs 4357 e 4425), com modulação de efeitos. Serve como **contexto histórico** da evolução do regime, **não** como base atual da operação. A base vigente é o **art. 100 CF + EC 113/2021 + EC 114/2021**. Qualquer detalhe específico da EC 62 deve ser marcado **(PARÂMETRO A VALIDAR)** com o jurídico.

▸ 8. Qual a base legal da cessão de crédito (aquisição do precatório)?

O **Código Civil, arts. 286 a 298**: o art. 286 permite ao credor ceder seu crédito, salvo vedação legal, da natureza da obrigação ou de convenção; o art. 287 estende a cessão aos acessórios do crédito; o art. 288 exige instrumento adequado para eficácia contra terceiros; e o art. 290 condiciona a eficácia perante o devedor à **notificação** (ou ciência declarada). É esse arcabouço que dá **segurança jurídica à aquisição** do precatório por cessão.

▸ 9. Qual a base legal do uso de crédito próprio (PF/BCN) para quitar tributo?

A **transação tributária**: **Lei nº 13.988/2020, art. 11**, alterada pela **Lei nº 14.375/2022**, que autoriza o uso de créditos de **prejuízo fiscal (PF)** e **base de cálculo negativa de CSLL (BCN)** para abater até **70% do saldo remanescente após os descontos** da transação. O **art. 11, § 7º** admite PF/BCN **do próprio contribuinte, de controladora, controlada, ou de empresas controladas pela mesma pessoa jurídica**, apurados e declarados à Receita.

▸ 10. E a compensação comum do art. 74 da Lei 9.430/1996 — cabe aqui?

Atenção — esse é o ponto que mais gera confusão. O **art. 74 da Lei 9.430/1996** permite ao contribuinte compensar tributos federais com **créditos próprios** (inclusive de decisão judicial transitada em julgado), via PER/DCOMP. **Porém, a lei veda a compensação com créditos de terceiros** (art. 74, § 12), e a **Receita Federal alerta publicamente** contra ofertas de "créditos de terceiros" para compensação. **Por isso o precatório adquirido de terceiro NÃO entra por**

compensação do art. 74 — ele entra pelo caminho do **art. 100, § 11, da CF (encontro de contas com dívida ativa)**, que é juridicamente distinto. Saber essa diferença é o que separa um produto sério de uma fraude.

BLOCO 3 — COMO A OPERAÇÃO FUNCIONA

▸ 11. Como funciona a operação, passo a passo?

Em linhas gerais (fluxo-modelo — etapas e prazos específicos **(PARÂMETRO A VALIDAR)** com a estruturação):

- **Diagnóstico do passivo** — mapeamento dos débitos federais do cliente (natureza, se estão inscritos em dívida ativa, se são parceláveis/transacionáveis) e do apetite de caixa.
- **Definição do instrumento** — precatório adquirido (para dívida ativa via encontro de contas) e/ou PF/BCN próprio (via transação). Muitas vezes é uma **combinação**.
- **Aquisição/cessão com deságio** — quando via precatório, seleção de crédito com **due diligence** e formalização da **cessão** (CC arts. 286–298), com deságio na compra.
- **Habilitação** — protocolo e reconhecimento do crédito perante o órgão competente (PGFN/AGU/Juízo), com a **cadeia dominial** documentada (Portaria PGFN 10.826/2022).
- **Uso para quitação** — encontro de contas contra a dívida ativa (precatório) e/ou abatimento do saldo na transação (PF/BCN), extinguindo/reduzindo o passivo.
- **Garantia e acompanhamento** — estruturação de garantias/seguro do crédito e acompanhamento até a baixa do débito.

▸ 12. O que é a "habilitação" do crédito?

É a etapa em que o crédito (precatório/direito creditório) é **formalmente reconhecido e aceito** pelo órgão competente para produzir efeito de pagamento. Sem habilitação regular, o crédito existe mas **não quita** o débito. É uma das fases mais sensíveis — nela se comprovam titularidade, liquidez, certeza e a **cadeia dominial** completa.

BLOCO 4 — QUEM SE QUALIFICA

▸ 13. Qual é o perfil de cliente ideal?

Empresa **middle market / corporate** com **passivo tributário federal relevante** — em especial débitos **inscritos em dívida ativa da União** ou passíveis de **transação**. Ganha ainda mais aderência quando: tem caixa pressionado por parcelamentos caros; possui **prejuízo fiscal / BCN de CSLL** acumulados (próprios ou no grupo); ou busca **economia frente ao valor de face** do débito.

▸ 14. Que tipo de passivo o produto endereça?

Predominantemente **débitos tributários federais** (administrados por RFB/PGFN), com foco nos **inscritos em dívida ativa** (caminho do precatório/encontro de contas) e nos **transacionáveis** (caminho do PF/BCN). A elegibilidade de cada débito específico é **(PARÂMETRO A VALIDAR)** caso a caso — nunca prometa enquadramento sem passar pelo diagnóstico.

▸ 15. O regime tributário do cliente importa?

Sim. O uso de **PF/BCN** pressupõe apuração pelo **Lucro Real** (onde se geram prejuízo fiscal e base negativa de CSLL). Já o uso de **precatório para dívida ativa** independe do regime, pois é mecanismo de quitação do débito e não de apuração. Cliente do **Simples/Lucro Presumido** pode se qualificar pelo caminho do precatório, mas não gera PF/BCN próprios relevantes — validar no diagnóstico.

BLOCO 5 — PRECATÓRIO DE TERCEIRO vs. CRÉDITO PRÓPRIO

▸ 16. Qual a diferença prática entre usar precatório de terceiro (adquirido) e crédito próprio (PF/BCN)?

Dimensão	Precatório de terceiro (adquirido)	Crédito próprio (PF/BCN)
Origem	Comprado de terceiro por cessão (CC 286–298)	Gerado pela própria empresa ou grupo
Base legal de uso	Art. 100, §11, CF + Decreto 11.249/2022 + Portaria PGFN 10.826/2022	Lei 13.988/2020, art. 11 (transação)
Onde aplica	Débitos inscritos em dívida ativa da União	Saldo da transação (até 70% após descontos)
Vantagem	Adquirido com deságio, economia sobre o valor de face	Ativo adormecido no balanço vira liquidação de passivo
Cuidado central	Due diligence do crédito e cadeia dominial	Limite de 70% e regras da transação

▸ 17. Posso usar PF/BCN de outra empresa do grupo?

Sim, dentro dos limites do **art. 11, § 7º, da Lei 13.988/2020**: PF/BCN da própria empresa, de **controladora, controlada** ou de empresas **controladas pela mesma pessoa jurídica**, desde que apurados e declarados à Receita. A modelagem societária concreta (quem cede para quem) é jurídica e **(PARÂMETRO A VALIDAR)**.

BLOCO 6 — SEGURANÇA JURÍDICA E GARANTIAS

▸ 18. O produto é seguro juridicamente?

A estrutura se apoia em **base legal expressa e vigente** (art. 100 CF, EC 113/2021, EC 114/2021, Decreto 11.249/2022, Portaria PGFN 10.826/2022, Lei 13.988/2020). A segurança de **cada operação** depende de: (a) **due diligence** do crédito (liquidez, certeza, trânsito em julgado, ausência de penhora/gravame — cuidado com o **art. 298 do CC**, que impede transferir crédito penhorado); (b) **cadeia dominial** íntegra; e (c) **garantias** contratadas. Fale sempre em "estrutura juridicamente fundamentada" — **evite prometer "garantia absoluta"**.

▸ 19. Que garantias existem contra o risco do crédito?

A operação pode contemplar **seguro/apólice** e outros mecanismos de mitigação (ex.: retenção, verificação prévia de higidez do precatório). **Escopo, coberturas e valores da apólice são (PARÂMETRO A VALIDAR)** com a mesa — **não afirme cobertura específica** sem a apólice em mãos.

▸ 20. E o risco de crédito litigioso ou "podre"?

É o principal risco operacional e o motivo da **due diligence**. Precatório ainda em discussão, sem trânsito em julgado, com **penhora** (CC art. 298), com titularidade contestada ou cadeia dominial quebrada é **rejeitado na triagem**. A Lucro Ativo estrutura a operação para **só usar crédito hígido e habilitável** — esse rigor é argumento de venda, não um detalhe.

BLOCO 7 — REMUNERAÇÃO E DESÁGIO

▸ 21. Como funciona a remuneração e o deságio?

O modelo econômico combina o **deságio de aquisição** do precatório (compra abaixo do valor de face) com a **remuneração da Lucro Ativo** pela estruturação. **Todos os percentuais, o deságio, o fee e qualquer projeção de economia são (PARÂMETRO A VALIDAR)** — dependem do crédito, do débito e do desenho da operação. **Nunca cite número comercial de cabeça.** O gancho válido é: "o cliente tende a quitar o passivo por valor inferior ao de face; o número exato sai do diagnóstico".

BLOCO 8 — OBJEÇÕES DO CLIENTE

▸ 22. "Isso é legal?"

Sim. Tem **fundamento constitucional e legal expresso**: o próprio art. 100, § 11, da CF (EC 113/2021) autoriza usar precatório para quitar débito, e é **autoaplicável à União**, regulamentado por Decreto 11.249/2022 e Portaria PGFN 10.826/2022. O uso de PF/BCN está na Lei 13.988/2020 (transação). **Ponto-chave de credibilidade:** deixe claro que **não é** a "compensação com crédito de terceiro" vedada pelo art. 74 da Lei 9.430/96 — é caminho jurídico distinto (encontro de contas / transação). Quem confunde os dois é quem vende fraude; nós não.

▸ 23. "E se o precatório não for pago pela União?"

Vire a lógica: na estrutura da Lucro Ativo o precatório **não é comprado para esperar o pagamento da fila** — é usado como **instrumento de quitação do débito do próprio cliente** (encontro de contas). O risco de "fila de pagamento" é substituído pela **higidez do crédito** (validada na due diligence) e mitigado por **garantias/seguro (PARÂMETRO A VALIDAR)**. Reforce: a operação só avança com crédito **habilitável**.

▸ 24. "Quanto tempo leva?"

Depende do tipo de crédito, do órgão e da situação do débito. **Prazo é (PARÂMETRO A VALIDAR)** — **não prometa data**. Diga que o diagnóstico define o cronograma e que há etapas de terceiros (habilitação, análise da PGFN) fora do controle direto.

▸ 25. "É seguro? Já foi feito antes?"

A base normativa é pública e vigente e o procedimento é regulado pela própria PGFN (Portaria 10.826/2022), o que indica **institucionalização** do mecanismo. A segurança de cada caso vem do

rigor da due diligence e das garantias. Casos/volumes concretos da Lucro Ativo para citar: **(PARÂMETRO A VALIDAR)** com a liderança comercial.

▸ 26. "Por que faria isso em vez de só parcelar?"

Porque o parcelamento paga **o valor de face + juros Selic** ao longo do tempo, consumindo caixa. O DCF busca **quitar por valor inferior ao de face** (deságio do precatório) ou **ativar PF/BCN adormecidos** no balanço — potencial de economia e de liberação de caixa. O comparativo numérico do caso é **(PARÂMETRO A VALIDAR)**.

BLOCO 9 — EXEMPLO PRÁTICO

▸ 27. Tem um exemplo numérico para eu visualizar?

> **□ EXEMPLO ILUSTRATIVO — não usar como proposta**
>
> **EXEMPLO ILUSTRATIVO — números fictícios, apenas didáticos. NÃO usar com cliente como proposta. Percentuais reais = (PARÂMETRO A VALIDAR).** Empresa com R$ 10.000.000 de débito federal inscrito em dívida ativa. Adquire precatório federal de R$ 10.000.000 de valor de face por um preço com deságio hipotético "X%" (a validar), com desembolso menor que o face. Oferece o precatório em encontro de contas (art. 100, §11, CF) para quitar os R$ 10.000.000 inscritos. Resultado ilustrativo: o passivo de R$ 10 mi é extinto por um custo inferior ao valor de face, mais o fee de estruturação. A economia real só é conhecida após o diagnóstico — use este exemplo apenas para explicar a mecânica, nunca como promessa de resultado.

BLOCO 10 — LIMITES E RISCOS

▸ 28. O que o produto NÃO faz / quando não é indicado?

- **Não** é compensação de crédito de terceiro via art. 74 da Lei 9.430/96 (isso é vedado — não prometa).
- **Não** garante pagamento de precatório na fila nem "dinheiro rápido" ao cliente — é ferramenta de **quitação de passivo**, não de recebimento de caixa.
- **Não** cria PF/BCN onde não há apuração no Lucro Real.
- **Não** se aplica automaticamente a todo débito — elegibilidade é caso a caso.
- **Não** é indicado quando o crédito ofertado é litigioso, penhorado (CC 298) ou de cadeia dominial frágil.
- **Atenção regulatória atual:** há debate sobre os **limites do uso de PF/BCN na transação** (ex.: **Acórdão TCU nº 2.670/2025** discutiu se PF/BCN reduz o principal ou entra como "desconto" no cálculo do limite). Trate a extensão do benefício de PF/BCN como **(PARÂMETRO A VALIDAR)** com o jurídico, pois o tema está em evolução.

GLOSSÁRIO

- **Precatório:** requisição de pagamento expedida pela Justiça contra a Fazenda Pública por dívida reconhecida em decisão transitada em julgado (art. 100 CF), acima do teto de RPV.
- **RPV (Requisição de Pequeno Valor):** crédito judicial contra a Fazenda abaixo do teto legal, pago fora do regime de precatório.
- **Cessão de crédito:** transferência do crédito do titular (cedente) a outrem (cessionário), regida pelo Código Civil, arts. 286–298.

- **Cadeia dominial:** histórico documentado de todas as transferências do crédito, do beneficiário original até o último cessionário (exigida pela Portaria PGFN 10.826/2022).
- **Deságio:** desconto sobre o valor de face na aquisição do crédito (compra por menos do que ele "vale").
- **Habilitação:** reconhecimento formal do crédito pelo órgão competente para que produza efeito de quitação.
- **Encontro de contas:** mecanismo (art. 100, §11, CF; Decreto 11.249/2022) pelo qual o precatório ofertado é abatido contra débitos do credor inscritos em dívida ativa.
- **Dívida ativa:** débito não pago, inscrito pela PGFN para cobrança.
- **Transação tributária:** acordo entre contribuinte e Fisco para regularizar débitos com descontos/condições (Lei 13.988/2020).
- **Prejuízo Fiscal (PF):** resultado negativo do IRPJ apurado no Lucro Real, que gera crédito utilizável em períodos seguintes / na transação.
- **Base de Cálculo Negativa (BCN) de CSLL:** equivalente do prejuízo fiscal para a CSLL.
- **Homologação:** ato pelo qual a Receita Federal confirma/aceita o crédito ou a compensação.
- **Valor de face:** valor nominal/integral do crédito ou do débito, antes de deságio.

BASE NORMATIVA VERIFICADA (para consulta do executivo)

- **Constituição Federal, art. 100** (regime de precatórios) e **art. 100, § 11** (uso para quitação de débitos).
- **EC nº 113/2021** (novo § 11 do art. 100; Selic única — art. 3º).
- **EC nº 114/2021** (teto de precatórios até 2026; art. 107-A ADCT; acordo com deságio).
- **Decreto nº 11.249/2022** (regulamenta art. 100, §11; encontro de contas).
- **Portaria PGFN nº 10.826/2022** (uso de precatórios para dívida ativa; cadeia dominial; cessionário).
- **Código Civil, arts. 286–298** (cessão de crédito).
- **Lei nº 9.430/1996, art. 74** (compensação de tributos federais; vedação a crédito de terceiro).
- **Lei nº 13.988/2020, art. 11**, alterada pela **Lei nº 14.375/2022** (transação; uso de PF/BCN até 70% do saldo após descontos; § 7º sobre créditos do grupo).
- **Acórdão TCU nº 2.670/2025** (debate sobre limites de PF/BCN na transação).

Capítulo 2 · Compensação de ICMS com Créditos Acumulados — SP

PRODUTO: COMPENSAÇÃO DO ICMS MENSAL COM CRÉDITOS ACUMULADOS TRANSFERIDOS DE TERCEIROS (O CLIENTE É A CESSIONÁRIA)

> ▸ **COMO USAR ESTE FAQ**
>
> **Uso INTERNO — treinamento de Executivos de Vendas da Lucro Ativo. Não é material de cliente.** Cada resposta traz o conteúdo técnico + como traduzir para o cliente. Onde há número comercial (percentual de êxito, prazo, honorário), está marcado **(PARÂMETRO A VALIDAR)** — nunca prometa esses números sem confirmar com a área técnica/comercial.

SEÇÃO 1 — CONCEITO

▸ 1. O que é, em uma frase, o produto de ICMS-SP?

É a **compensação do ICMS mensal a recolher** da empresa com **créditos acumulados de ICMS de terceiros**, transferidos para a conta da empresa junto à SEFAZ/SP: o crédito é lançado na apuração (GIA e SPED), **reduz o imposto do mês na fonte** e o cliente paga pelo crédito utilizado com deságio — economia direta, recorrente, mês a mês.

▸ 2. Por que NÃO chamamos de "recuperação de ICMS"?

Recuperação é reaver imposto próprio pago a maior no passado (retroativo) — outra tese, com outro rito. O nosso produto atua no **imposto corrente**: a empresa deixa de desembolsar o valor integral do ICMS do mês porque compensa a maior parte com crédito transferido. Os termos corretos são **compensação e aproveitamento de créditos acumulados**. Usar "recuperação" cria expectativa errada (de restituição retroativa) e descreve o que o produto não é.

▸ 3. De onde vêm os créditos utilizados?

De **saldos acumulados por empresas incorporadas por multinacionais** que, ao levantarem seus ativos, absorveram os respectivos créditos — originados das operações de compra, venda, prestação de serviços e importação. Esses créditos encontram-se **alocados em conta eletrônica junto à SEFAZ/SP, devidamente habilitados e escriturados digitalmente**, passíveis de transferência para compensação do saldo de ICMS das empresas destinatárias.

▸ 4. O que é "crédito acumulado" e por que ele existe?

O ICMS é **não-cumulativo**: credita-se o imposto das entradas e debita-se o das saídas. Quando, de forma estrutural, os créditos superam os débitos, forma-se um **saldo credor** que a operação não absorve. Nas hipóteses legais (RICMS-SP, art. 71), esse saldo é reconhecido como **crédito acumulado** — apropriável e transferível. As causas típicas no detentor do crédito:

- **Exportação** — a saída para o exterior é imune/desonerada, mas a lei garante a manutenção do crédito das entradas. O crédito entra, não há débito na saída, acumula.
- **Diferimento / suspensão** — o imposto é postergado para etapa posterior da cadeia; o estabelecimento faz saídas sem débito (ou com débito reduzido), mas se credita das entradas.

- **Saída com alíquota menor que a de entrada** — compra a 18% e vende a 7% ou 12% (interestadual, produtos com carga reduzida etc.). A diferença vira saldo credor estrutural.
- **Isenção/não-incidência com manutenção de crédito** — saídas desoneradas em que a lei permite manter o crédito da entrada.

SEÇÃO 2 — BASE LEGAL (verificada)

▸ 5. Qual a base legal do produto? (o executivo precisa citar com segurança)

- **Constituição Federal, art. 155, §2º:** institui a não-cumulatividade do ICMS — a raiz constitucional do direito ao crédito.
- **Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir):** norma nacional do ICMS. Arts. 19 a 23 (direito ao crédito) e art. 25 (saldos credores e transferência de crédito acumulado a terceiros).
- **RICMS-SP — Decreto nº 45.490/2000, arts. 71 a 84:** o regime do crédito acumulado — hipóteses geradoras (art. 71), geração/apropriação e formas de utilização, incluindo a transferência a outros contribuintes.
- **RICMS-SP, art. 99 — o lançamento:** fundamento citado no material-base da operação para o lançamento do crédito transferido no campo "Outros Créditos" da GIA e no SPED, com a compensação homologada junto à SEFAZ/SP.
- **Portaria SRE nº 65/2023:** disciplina a apropriação e a utilização do crédito acumulado e o sistema e-CredAc — a "conta eletrônica" onde os créditos ficam alocados e são transferidos (substituiu a Portaria CAT nº 26/2010). Desde 1º/jan/2026, a fonte de dados dos pedidos passou da GIA para a EFD (SPED Fiscal).

> **⚠ Atenção — parâmetro a validar**
>
> **Observação de precisão:** os grandes marcos acima estão confirmados. Se o cliente pedir o **inciso ou parágrafo exato** de um artigo (ex.: qual inciso do art. 71 cobre o caso dele), **não improvise** — encaminhe à área técnica. Numeração fina de incisos = **(PARÂMETRO A VALIDAR caso a caso)**.

SEÇÃO 3 — NÃO CONFUNDIR (papéis e teses vizinhas)

▸ 6. Qual a diferença entre o nosso produto, a apropriação de crédito próprio e a "recuperação"?

Modalidade	O que é	De quem é o crédito	Papel no nosso produto
Compensação com crédito transferido	Abater o ICMS mensal com crédito acumulado recebido de terceiro	Do detentor (cedente), habilitado na SEFAZ/SP	É o produto — o nosso cliente é a cessionária
Apropriação de crédito próprio (e-CredAc)	Empresa que acumula saldo credor monetiza o próprio crédito	Da própria empresa	É o papel do detentor/cedente — não é o nosso cliente

Recuperação (ressarcimento de ST, crédito extemporâneo)	Reaver imposto próprio pago a maior, retroativamente	Da própria empresa	Outra tese — fora do escopo deste produto

Regra de bolso para o executivo: o nosso cliente é quem paga muito ICMS todo mês — não quem acumula crédito. Quem acumula é o detentor, que cede o crédito com deságio. Se o prospect tem saldo credor próprio, ele não é comprador deste produto (pode, no limite, ser um futuro detentor — leve à área técnica).

SEÇÃO 4 — COMO A OPERAÇÃO FUNCIONA (passo a passo)

▸ 7. Como funciona a operação, do início ao fim?

- **Qualificação** — apuração do ICMS mensal do cliente (GIA/SPED) e dimensionamento do crédito necessário.
- **Crédito habilitado** — os créditos do detentor já estão alocados e habilitados em conta eletrônica junto à SEFAZ/SP, prontos para transferência.
- **Lançamento** — solicitamos a GIA no formato PRF, executamos o lançamento no campo "Outros Créditos" e devolvemos o arquivo já transmitido; a escrituração é espelhada no SPED.
- **Compensação homologada** — a compensação é homologada junto à SEFAZ/SP; o abatimento ocorre na fonte e fica registrado na GIA, no SPED e na Conta Fiscal.
- **Constatação** — a cessionária confere o lançamento pela conta eletrônica e a Conta Fiscal do mês (guias quitadas, saldo do período zerado).
- **Saldo remanescente** — a parcela não compensada é recolhida normalmente por DARE.
- **Pagamento do crédito** — o cliente paga pelo crédito utilizado (com deságio) somente após a constatação da conta fiscal zerada.

▸ 8. Qual o papel da Lucro Ativo em cada etapa?

Condução **integral** do procedimento: dimensionamento, lançamento e transmissão da GIA, escrituração no SPED, habilitação e compensação na conta fiscal e comprovação documental (recibos de entrega da EFD, conta eletrônica, Conta Fiscal). E o compromisso de compliance do material-base: **responsabilidade do escritório pelos 5 anos seguintes a cada compensação** — qualquer questão a retificar junto à SEFAZ permanece sob a responsabilidade do nosso compliance.

SEÇÃO 5 — SISTEMAS E TERMOS (glossário operacional)

▸ 9. O que é a GIA e o que é o formato PRF?

GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS) é a declaração mensal do contribuinte paulista à SEFAZ-SP, que resume a apuração (débitos, créditos e saldos). **PRF** é o formato do arquivo da GIA que o cliente nos envia: executamos o lançamento em "Outros Créditos" e devolvemos o arquivo já transmitido.

▸ 10. O que é o SPED Fiscal?

SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI) é a escrituração fiscal digital da empresa. É nele que a compensação é espelhada e habilitada; o recibo de entrega da EFD integra a comprovação documental da operação.

▸ 11. O que é o e-CredAc / a "conta eletrônica"?

e-CredAc (Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Crédito Acumulado) é o sistema da SEFAZ-SP onde o crédito acumulado é controlado, alocado e transferido eletronicamente (Portaria SRE 65/2023). É por ele que a cessionária constata que o crédito foi efetivamente lançado e aceito na compensação.

▸ 12. O que são a Conta Fiscal e a DARE?

Conta Fiscal é o extrato/conta corrente do contribuinte na SEFAZ-SP — é nela que se constata, mês a mês, as guias quitadas e o saldo zerado antes do pagamento do crédito. **DARE** é a guia de recolhimento do saldo remanescente não compensado.

SEÇÃO 6 — NÚMEROS DA OPERAÇÃO (premissas do material-base)

▸ 13. Quais são os números de referência da operação?

- **Utilização do crédito:** entre 80% e 90% do ICMS apurado no mês; o remanescente é recolhido pela empresa por DARE.
- **Economia:** aproximadamente 30% ao mês, obtida com o deságio na aquisição do crédito.
- **Honorários:** não cobramos honorários do cliente para a execução do trabalho — as despesas do procedimento são arcadas pelo detentor dos créditos.
- **Momento do pagamento:** o pagamento referente ao crédito utilizado ocorre somente após a constatação da conta fiscal zerada.

> **Atenção — parâmetro a validar**
>
> **Estes números vêm do material comercial vigente (Apresentação ICMS-SP, base da operação).** Em proposta individual, reconfirme com a área técnica antes de personalizar — condição por cliente é (PARÂMETRO A VALIDAR).

SEÇÃO 7 — QUEM SE QUALIFICA (perfil ideal)

▸ 14. Qual o perfil ideal de cliente para este produto?

- **Contribuintes de ICMS em São Paulo** com imposto a recolher relevante e recorrente (indústria, distribuição, comércio, importação).
- **Lucro Real ou Presumido**, com apuração organizada (GIA/SPED em dia) e situação cadastral regular.
- **Caixa pressionado pelo ICMS mensal** — o produto devolve fôlego imediato, sem litígio e sem mudar a operação do cliente.

▸ 15. Que "gatilhos" o executivo deve escutar na conversa para identificar oportunidade?

"Pago muito ICMS todo mês"; "o ICMS consome meu caixa"; "minha margem some no imposto"; "não tenho crédito para abater o débito". **Qualquer um desses é sinal de qualificação** — o passo seguinte é pedir a apuração (GIA/SPED) do último mês para dimensionar.

SEÇÃO 8 — OBJEÇÕES COMUNS E RESPOSTAS

▸ 16. "Isso é legal? É seguro?"

Totalmente. A **transferência de crédito acumulado é prevista pelo próprio regulamento paulista** (RICMS-SP, arts. 71-84; Lei Kandir, art. 25). Tudo ocorre nos sistemas oficiais, com homologação da SEFAZ/SP, e fica registrado na GIA, no SPED e na Conta Fiscal. Não é liminar nem tese em disputa: é mecânica regulamentada — e o contrato prevê a responsabilidade do escritório por 5 anos após cada compensação.

▸ 17. "Por que meu contador nunca me ofereceu isso?"

O contador cuida da rotina fiscal. O **acesso a créditos habilitados de detentores** e a condução da transferência/compensação é especialidade de mercado — depende de relacionamento com os detentores e de engenharia documental própria. É um trabalho complementar ao da contabilidade (que, aliás, participa enviando a GIA/SPED), não concorrente.

▸ 18. "E se a SEFAZ questionar depois?"

A compensação passa por **homologação** e a comprovação fica registrada (recibos da EFD, conta eletrônica, Conta Fiscal). Havendo qualquer questão a retificar, o contrato prevê a **responsabilidade do escritório pelos 5 anos seguintes** a cada compensação — permanece sob o nosso compliance, não sobra para o cliente resolver sozinho.

▸ 19. "Quanto custa?"

Sem honorários do cliente: paga-se apenas o crédito efetivamente utilizado, com deságio, e somente após a conta fiscal zerada. As despesas do procedimento são arcadas pelo detentor dos créditos. Condição específica por cliente: (PARÂMETRO A VALIDAR).

▸ 20. "Parece bom demais para ser verdade."

A economia tem lógica de mercado: o detentor tem crédito parado (baixa liquidez) e prefere monetizá-lo com desconto; o cliente tem imposto certo todo mês e adquire esse crédito por menos do que pagaria ao Fisco. O **deságio é a ponte** entre os dois — uma mecânica prevista em regulamento, com a SEFAZ/SP homologando cada etapa e todo o rastro documental disponível.

SEÇÃO 9 — EXEMPLO PRÁTICO (ilustrativo)

▸ 21. Um exemplo numérico para o executivo entender a mecânica.

> **□ EXEMPLO ILUSTRATIVO — não usar como proposta**
>
> **Exemplo meramente ilustrativo — números fictícios, não é promessa de resultado.** Indústria paulista apura ICMS de R$ 500.000 no mês. Com a operação: lançamento de crédito transferido cobrindo 85% do imposto (R$ 425.000) e recolhimento do remanescente por DARE (R$ 75.000). Pelo crédito utilizado, a empresa paga ao detentor o valor com deságio — desembolsando menos do que os R$ 425.000 que pagaria ao Fisco. Resultado: o ICMS do mês sai por fração do valor original e a economia se repete enquanto a operação durar (percentuais exatos por cliente: PARÂMETRO A VALIDAR).

SEÇÃO 10 — LIMITES E RISCOS

▸ 22. O que pode travar ou atrasar a operação?

- **Apuração inconsistente** — divergência entre GIA, SPED e Conta Fiscal do cliente; primeiro sanear, depois operar.
- **Pendências na conta fiscal** — débitos em aberto ou situação cadastral irregular do estabelecimento.
- **Crédito indisponível no mês** — volume habilitado do detentor insuficiente para a demanda; por isso o dimensionamento antecipado.
- **Considerar a economia antes da hora** — a economia só é real após a homologação e a constatação da conta fiscal zerada; nunca antes.

▸ 23. Quando o produto NÃO é indicado?

- **ICMS mensal baixo** — o esforço operacional supera o ganho.
- **Simples Nacional** — regime de apuração distinto; fora do escopo do produto.
- **Empresa com saldo credor próprio** — ela não desembolsa ICMS, logo não há o que compensar. É perfil de potencial detentor/cedente — leve à área técnica, não venda o produto.

▸ 24. Qual a postura de compliance que o executivo deve transmitir?

A Lucro Ativo opera **créditos habilitados, por sistemas oficiais e sob homologação da SEFAZ/SP**, com registro integral (GIA, SPED, Conta Fiscal) e responsabilidade contratual de 5 anos. O executivo nunca promete percentual sem apuração: o que se garante é o rito, a comprovação e a condução técnica.

GLOSSÁRIO

- **Não-cumulatividade:** princípio (CF, art. 155, §2º, I) pelo qual se compensa o ICMS devido nas saídas com o ICMS cobrado nas entradas, evitando tributação "em cascata".
- **Saldo credor:** excesso de créditos sobre débitos na apuração do período.
- **Crédito acumulado:** parcela do saldo credor decorrente de hipótese legal específica (RICMS-SP, art. 71) que pode ser apropriada, utilizada e transferida.

- **Transferência de crédito:** operação pela qual o detentor cede crédito acumulado a outro contribuinte, nas hipóteses do RICMS-SP.
- **Cessionária:** a empresa que recebe o crédito transferido e o utiliza para compensar o próprio ICMS — o nosso cliente.
- **Detentor (cedente):** quem acumulou o crédito e o cede com deságio; arca com as despesas do procedimento.
- **Deságio:** desconto sobre o valor de face do crédito — é a fonte da economia do cliente.
- **"Outros Créditos":** campo da GIA onde o crédito transferido é lançado (fundamento: art. 99 do RICMS-SP, conforme material-base).
- **PRF:** formato do arquivo da GIA enviado pelo cliente para o lançamento; devolvemos o arquivo já transmitido.
- **e-CredAc:** Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Crédito Acumulado da SEFAZ-SP (Portaria SRE 65/2023) — a "conta eletrônica" dos créditos.
- **GIA:** Guia de Informação e Apuração do ICMS; declaração mensal do contribuinte paulista.
- **SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI):** escrituração fiscal digital; espelha a compensação e gera o recibo de entrega (comprovação).
- **Conta Fiscal:** extrato/conta corrente fiscal do contribuinte na SEFAZ-SP; onde se constata guias quitadas e saldo zerado.
- **DARE:** guia de recolhimento do saldo remanescente não compensado.
- **Homologação:** ato pelo qual a SEFAZ-SP valida a compensação, autorizando seus efeitos.
- **Glosa:** rejeição, total ou parcial, de crédito considerado indevido ou não comprovado.

BASE LEGAL CITADA (para conferência do time técnico)

- **CF, art. 155, §2º** (não-cumulatividade do ICMS).
- **LC 87/1996 (Lei Kandir)** — arts. 19-23 (direito ao crédito) e art. 25 (saldos credores e transferência de crédito acumulado).
- **RICMS-SP (Decreto 45.490/2000)** — arts. 71 a 84 (crédito acumulado: hipóteses, apropriação, utilização e transferência).
- **RICMS-SP, art. 99** — fundamento do lançamento em "Outros Créditos" na GIA/SPED (conforme material-base da operação).
- **Portaria SRE 65/2023** — apropriação/utilização do crédito acumulado e sistema e-CredAc (fonte de dados: EFD desde 1º/jan/2026).

> **⚠ Atenção — parâmetro a validar**
>
> **Todos os números comerciais (percentual de utilização, deságio/economia e condições) refletem o material-base vigente** e permanecem como PARÂMETRO A VALIDAR em proposta individual, até confirmação da área técnica/comercial da Lucro Ativo.

Capítulo 3 · Transação Tributária (PGFN) + Créditos Federais

MATERIAL DE TREINAMENTO PARA EXECUTIVOS DE VENDAS — LUCRO ATIVO

▸ COMO USAR ESTE FAQ

Uso interno. Não distribuir ao cliente. Documento técnico-denso. Base normativa verificada em Ago/2026 (confira sempre a versão vigente antes de negociar). Números comerciais (percentual de desconto efetivo, honorários, prazo final) são sempre **(PARÂMETRO A VALIDAR)** caso a caso — nunca prometa.

PARTE 1 — CONCEITO E DIFERENÇAS

▸ 1. O que é, em uma frase, o produto que a Lucro Ativo entrega aqui?

É a **resolução definitiva de grandes passivos fiscais federais inscritos em Dívida Ativa da União** por meio de **Transação Tributária individual com a PGFN**, combinada com **liquidação do saldo usando créditos federais** — Prejuízo Fiscal (PF), Base de Cálculo Negativa da CSLL (BCN) e precatórios federais — e precedida de uma **perícia das CDAs** para expurgar valores indevidos (prescrição, decadência, vícios). Não é "renegociar dívida"; é engenharia tributária para extinguir o passivo pelo menor caixa possível.

▸ 2. O que é Transação Tributária?

É uma das formas de **extinção do crédito tributário** previstas no **CTN, art. 156, III**, disciplinada em tese pelo **CTN, art. 171** (a lei pode facultar ao Fisco e ao contribuinte celebrar transação que, mediante **concessões mútuas**, termine o litígio e extinga o crédito). Na prática federal, quem dá corpo a isso é a **Lei nº 13.988/2020** (Lei Geral da Transação). É um acordo: o contribuinte paga de forma viável, a União concede descontos/prazos e recupera crédito que provavelmente não receberia.

▸ 3. Qual a diferença entre Transação e parcelamento comum?

O **parcelamento comum** reconhece a dívida integral, que continua corrigida pela **SELIC**, e paga o valor cheio (principal + multa + juros + encargos) diluído no tempo — **não há desconto** e não há uso de crédito; é diluição, não redução. A **Transação** traz **concessões da União** — desconto sobre acessórios, prazo alongado, e a possibilidade de **quitar com PF/BCN/precatório**. O valor de partida ainda passa pela **perícia da CDA** (que pode derrubar parte da dívida antes de negociar) e pela **CAPAG** (que define o teto de desconto).

▸ 4. Por que o parcelamento comum "sai mais caro"?

Porque o saldo é atualizado pela **SELIC** (juros + correção) mês a mês sobre um valor que já embute multa e juros — o efeito de "juros sobre juros" ao longo de anos. Sem desconto e sem crédito, o contribuinte desembolsa **caixa cheio corrigido**. A transação ataca justamente os acessórios (multa/juros/encargos) e permite **trocar caixa por crédito acumulado** (PF/BCN), preservando liquidez.

PARTE 2 — BASE LEGAL (VERIFICADA)

▸ 5. Qual é o marco legal da transação federal?

A **Lei nº 13.988/2020** (Lei Geral da Transação), fruto da conversão da MP 899/2019 ("MP do Contribuinte Legal"). Ela autoriza a União/PGFN a transacionar créditos inscritos em Dívida Ativa.

▸ 6. O que diz o art. 11 da Lei nº 13.988/2020 (a base do uso de créditos)?

O **art. 11** define o conteúdo possível da transação: **descontos** sobre multas, juros e encargos legais de créditos classificados como **irrecuperáveis ou de difícil recuperação**; **prazos e formas de pagamento especiais** (moratória, diferimento); e **oferta/substituição de garantias**. Após a Lei 14.375/2022, o **art. 11, §7º** passou a **autorizar o uso de créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL** — próprios do devedor/corresponsável ou de **controladora, controlada ou empresas controladas pela mesma pessoa jurídica** — para quitar o saldo.

▸ 7. O que a Lei nº 14.375/2022 mudou (limites verificados)?

Ampliou substancialmente a transação:

- **Desconto máximo:** subiu de 50% para **até 65%** sobre o **valor total dos créditos transacionados** (regra geral). Para categorias especiais — pessoa natural, ME, EPP, Santas Casas, instituições de ensino, cooperativas e demais organizações da sociedade civil — o teto vai a **até 70%**.
- **Prazo máximo: até 120 meses** (regra geral); e **até 145 meses** para as categorias especiais acima.
- **Uso de PF/BCN:** autorizado para amortizar o saldo.
- **Honorários:** afastou a cobrança de honorários de sucumbência na transação.

> **⚠ Atenção — parâmetro a validar**
>
> Atenção de venda: o "até 65%" é um **teto legal**, não uma promessa. O desconto **efetivo** depende da CAPAG e da classificação do crédito. Trate como **(PARÂMETRO A VALIDAR)** no caso concreto.

▸ 8. E a Portaria PGFN nº 6.757/2022 — para que serve?

É a norma que **disciplina operacionalmente** a transação na cobrança da Dívida Ativa da União (regulamenta a 13.988/2020 já com as mudanças da 14.375/2022). Define os critérios de **grau de recuperabilidade** dos créditos, a metodologia da **CAPAG**, os **parâmetros de aceitação** da transação individual e os **procedimentos** no portal Regularize.

▸ 9. Quais são as modalidades de transação e seus limites de valor (verificados)?

- **Por adesão (edital):** o contribuinte adere a condições pré-fixadas em edital publicado pela PGFN. Menos flexível, sem negociação caso a caso.
- **Individual proposta pelo devedor:** para débitos inscritos com **valor consolidado acima de R$ 10 milhões** (limite reduzido de R$ 15 mi para R$ 10 mi pela Portaria 6.757/2022). Se os débitos estiverem **suspensos por decisão judicial ou garantidos por penhora**, o piso cai para **R$ 1 milhão**.
- **Individual simplificada:** para valor consolidado **entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões**.
- **Individual proposta pela PGFN:** a própria Procuradoria pode oferecer a transação.

> **⚠ Atenção — parâmetro a validar**
>
> Esses pisos **mudam ao longo do tempo** por portaria. Antes de qualificar um lead, **VALIDAR o limite vigente** — faixas de valor podem sofrer atualização (**PARÂMETRO A VALIDAR** na data da negociação).

▸ 10. Os fundamentos no CTN são reais?

Sim. **CTN, art. 156, III** lista a **transação** entre as modalidades de **extinção do crédito tributário**; **CTN, art. 171** é a norma que **faculta a transação** mediante concessões mútuas para terminar litígio e

extinguir o crédito. A Lei 13.988/2020 e a Portaria 6.757/2022 são a densificação desse permissivo no plano federal.

PARTE 3 — CAPAG (CAPACIDADE DE PAGAMENTO)

▸ 11. O que é a CAPAG e por que ela é o coração da negociação?

CAPAG = **Capacidade de Pagamento**. É a **estimativa que a PGFN faz de quanto o contribuinte consegue pagar da sua dívida em até 5 anos**. Ela determina **se há direito a desconto e qual é o teto desse desconto**. Quanto **menor** a capacidade estimada, **mais irrecuperável** o crédito é considerado — e maior o desconto possível. É por isso que a CAPAG é a variável mais importante da operação.

▸ 12. Qual a diferença entre CAPAG presumida (CAPAG-P) e CAPAG efetiva (CAPAG-E) — e por que "re-valorar o rating" importa?

A **CAPAG-P (presumida)** é calculada **automaticamente** pela PGFN só com os dados que o Fisco já tem — e tende a **superestimar** a capacidade (aponta menos desconto do que o real). A **CAPAG-E (efetiva)** é **recalculada** pela PGFN depois que o contribuinte apresenta a **realidade financeira** (balanço, DRE, extratos, passivos, contingências) em um **Pedido de Revisão de CAPAG**. Aqui está o núcleo do nosso valor: **re-valorar o rating** significa demonstrar tecnicamente que a capacidade real é menor do que a presumida, **reclassificando o crédito** para "difícil recuperação/irrecuperável" e **destravando descontos maiores**. É trabalho de engenharia financeira, não de sorte.

PARTE 4 — FASES DA OPERAÇÃO

▸ 13. Quais são as fases da operação, passo a passo?

- **Diagnóstico e saneamento das CDAs:** perícia das Certidões de Dívida Ativa em busca de **nulidades e valores indevidos** (prescrição, decadência, vícios, encargos indevidos). Objetivo: **reduzir a base** antes de negociar.
- **Revisão da CAPAG:** montagem do dossiê econômico-financeiro e Pedido de Revisão para reclassificar o rating (CAPAG-P para CAPAG-E) e **elevar o teto de desconto**.
- **Negociação da Transação Individual** com a PGFN: proposta, descontos sobre acessórios, prazo, condições e garantias.
- **Liquidação com créditos:** amortização do saldo com **PF/BCN** (próprios ou de controladas/coligadas) e/ou **precatórios federais**, e parcelamento do resíduo em caixa.

PARTE 5 — USO DE CRÉDITOS (PF, BCN, PRECATÓRIO)

▸ 14. Quanto do saldo pode ser quitado com PF/BCN (limite verificado)?

Até **70% do saldo remanescente após a incidência dos descontos** (art. 11, §7º, Lei 13.988/2020, redação da Lei 14.375/2022). Ou seja: primeiro aplicam-se os descontos sobre os acessórios; sobre o **saldo que sobra**, até 70% pode ser pago com crédito de PF/BCN; o restante vai a **caixa/parcelamento**.

▸ 15. Existe restrição de qual crédito da dívida pode receber PF/BCN?

Sim, e é importante para não gerar promessa falsa: a PGFN admite o uso de PF/BCN **apenas para deduzir juros, multas e encargos legais** (não o principal) e **apenas em créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação**. PF/BCN é **meio de pagamento do saldo**, não um "abatimento do principal". Há decisão do TCU discutindo limites — tema em evolução, **acompanhar/VALIDAR**.

▸ 16. Qual a diferença entre usar crédito próprio e crédito de controlada/coligada?

O **crédito próprio** é o PF/BCN acumulado pela própria empresa devedora (declarado à RFB) — uso mais direto. O **crédito de controladora/controlada/empresas sob controle comum** é permitido pela lei (art. 11, §7º): aproveita-se PF/BCN de controladora, controlada — direta ou indireta — ou de empresas controladas pela mesma pessoa jurídica, desde que **regularmente apurados e declarados à RFB**. Isso abre uso de crédito **dentro do grupo econômico**, mesmo entre empresas de atividades diferentes; exige **prova societária e fiscal** do vínculo e da titularidade do crédito — é onde entra nossa estruturação.

▸ 17. E precatórios federais?

Precatórios federais (próprios ou adquiridos) podem ser usados como **meio de liquidação/garantia** conforme a modalidade e a regulamentação vigente. Condições e percentuais variam — tratar como **(PARÂMETRO A VALIDAR)** no desenho de cada caso.

PARTE 6 — NULIDADES DAS CDAs

▸ 18. Que nulidades/vícios das CDAs podem reduzir a dívida antes de negociar?

A perícia de saneamento busca, entre outros: **prescrição** (perda do prazo — em regra 5 anos — para a Fazenda cobrar o crédito já constituído; o valor prescrito não é exigível); **decadência** (perda do prazo — em regra 5 anos — para o Fisco constituir o crédito; lançamento fora do prazo é nulo); **vício de citação / nulidade processual na execução fiscal**; e **encargos indevidos / cálculo incorreto** (encargo legal, multa ou juros em desacordo, base equivocada, cumulações indevidas). Efeito prático: **antes de pedir desconto**, já expurgamos parcela da dívida que nem deveria estar sendo cobrada — o que melhora a foto para a CAPAG e para a negociação.

PARTE 7 — QUALIFICAÇÃO DO LEAD

▸ 19. Quem é o cliente ideal para este produto?

- Empresa com **passivo federal inscrito em Dívida Ativa da União** (grande devedor).
- **Valor consolidado alto** — o produto brilha em débitos que se enquadram na **transação individual** (acima de R$ 10 mi) ou **simplificada** (R$ 1 mi a R$ 10 mi). Pisos = VALIDAR na data.
- Situação de **pressão**: **SISBAJUD** (bloqueio de contas), **penhora**, execução fiscal em curso, **restrição de CND/CPEN-D** (não consegue certidão, o que trava licitações, crédito e operações).
- Que tenha **PF/BCN acumulado** (próprio ou no grupo) e/ou precatórios — potencializa a economia de caixa.

▸ 20. Um débito só no contencioso administrativo (ainda não inscrito) serve?

A Transação da PGFN foca o que está **inscrito em Dívida Ativa**. Créditos ainda em discussão administrativa na RFB seguem regras próprias (há transação no contencioso tributário — Lei

13.988/2020, capítulo próprio). Qualifique pela **fase**: nosso produto-carro-chefe é o inscrito em DAU. **VALIDAR** caso o passivo esteja em fase anterior.

PARTE 8 — BENEFÍCIOS

▸ 21. Quais são os benefícios concretos para o cliente?

- **Saneamento de balanço:** troca de um passivo fiscal tóxico e crescente por uma solução definida e provisionada — melhora indicadores e relação com bancos/investidores.
- **Preservação de caixa:** uso de **PF/BCN** (ativo muitas vezes "parado") para pagar dívida, em vez de queimar liquidez.
- **Levantamento de constrições:** com o acordo, é possível **liberar penhoras e bloqueios (SISBAJUD)**.
- **Obtenção de certidão:** transação em dia permite **CND/CPEN-D**, destravando licitações, financiamentos e operações societárias.
- **Segurança jurídica:** encerra o litígio e **extingue o crédito** (CTN, art. 156, III) ao fim do cumprimento.

PARTE 9 — OBJEÇÕES E RESPOSTAS

▸ 22. "Já estou em parcelamento comum."

"Parcelamento é diluição, não redução — o saldo segue corrigido pela SELIC e sem desconto. Na transação avaliamos **migrar/rescindir** o parcelamento atual para uma estrutura com **desconto sobre acessórios** e **quitação com seus créditos de PF/BCN**, o que costuma **reduzir o caixa total**. Vamos comparar os dois cenários lado a lado antes de qualquer decisão." (Migração de parcelamento exige análise de perda de benefícios — VALIDAR caso a caso.)

▸ 23. "Não tenho caixa para isso."

"O ponto central da nossa solução é **não depender de caixa**: até **70% do saldo após descontos** pode ser quitado com **Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL** — inclusive do seu grupo econômico. Você usa um **ativo fiscal que hoje está parado** para liquidar dívida; o desembolso em dinheiro é só o resíduo, parcelado."

▸ 24. "E se a PGFN negar?"

"Trabalhamos com **modalidade individual**, construída sobre CAPAG revisada e saneamento das CDAs — ou seja, uma proposta tecnicamente sustentada, não um 'chute'. Se uma via não avança, há **modalidades alternativas** (adesão, simplificada) e o próprio processo de **revisão de CAPAG**. O diagnóstico prévio existe justamente para calibrar a proposta ao que a norma permite." (Não prometer aprovação — a decisão é da PGFN.)

▸ 25. "Isso prejudica meu nome / meu CNPJ?"

"Ao contrário. A transação **regulariza** a situação: permite **levantar penhoras/bloqueios** e **obter CND/CPEN-D**. É um instrumento **legal e institucional** da própria PGFN (Lei 13.988/2020) — o efeito é de **limpeza de balanço e de reputação fiscal**, não de mácula."

▸ 26. "Quanto eu vou economizar?"

"A lei permite **até 65% de desconto sobre o total** e **até 70% do saldo quitado com créditos**, mas o número **efetivo** depende da sua **CAPAG** e da classificação dos créditos. Por isso o primeiro passo é

o **diagnóstico**: só depois de periciar as CDAs e revisar a CAPAG eu te trago um **waterfall real**. Não trabalho com promessa de percentual no escuro." (Percentual efetivo = PARÂMETRO A VALIDAR.)

PARTE 10 — EXEMPLO PRÁTICO (ILUSTRATIVO)

▸ 27. Como fica um waterfall ilustrativo da economia?

> **□ EXEMPLO ILUSTRATIVO — não usar como proposta**
>
> **EXEMPLO MERAMENTE ILUSTRATIVO — todos os percentuais/valores são PARÂMETRO A VALIDAR no caso concreto. Não usar como promessa.**

Etapa	Descrição	Valor (ilustrativo)
A	Passivo consolidado em Dívida Ativa (principal + acessórios)	R$ 100.000.000
B	Expurgo por saneamento das CDAs (prescrição/decadência/encargos)	– R$ 15.000.000
C	Base após saneamento	R$ 85.000.000
D	Desconto de transação sobre acessórios (teto até 65%, efetivo por CAPAG)	– R$ 25.000.000
E	Saldo remanescente após descontos	R$ 60.000.000
F	Quitação com PF/BCN (até 70% do saldo)	– R$ 42.000.000
G	Saldo final em caixa, parcelado em até 120 meses	R$ 18.000.000

Leitura de venda: de R$ 100 mi o cliente sai com **R$ 18 mi de desembolso em dinheiro**, parcelado — usando crédito parado e expurgo de valores indevidos. **Os números acima são fictícios**; o waterfall real só sai após diagnóstico.

PARTE 11 — LIMITES E RISCOS

▸ 28. O que a transação NÃO faz / quais os limites e riscos?

- **Não perdoa o principal (em regra):** os descontos incidem sobre **multa, juros e encargos legais**, não sobre o valor principal do tributo. Há **vedação legal a reduzir o principal** de certos créditos. Nunca venda "desconto sobre o imposto em si".
- **Desconto depende de crédito ser "irrecuperável/difícil recuperação":** créditos com boa recuperabilidade (CAPAG alta) têm **desconto pequeno ou nenhum** — só prazo. Por isso a revisão de CAPAG é decisiva.
- **PF/BCN é meio de pagamento, não abatimento do principal**, limitado a 70% do saldo pós-desconto, só sobre acessórios de créditos de difícil recuperação. Tema com fiscalização do TCU — acompanhar.

- **Rescisão por inadimplemento:** atraso/descumprimento das parcelas ou das obrigações do acordo **rescinde a transação**, com **restabelecimento da dívida** (deduzido o pago) e execução das garantias. O cliente precisa ter fôlego para o resíduo.
- **Vedações:** há hipóteses vedadas (ex.: devedor com histórico de fraude/uso abusivo, certos créditos, reincidência) — **VALIDAR** na Portaria vigente antes de prometer.
- **Discricionariedade da PGFN:** a aceitação e as condições finais são **decisão da Procuradoria**. Não há direito subjetivo a um percentual.

GLOSSÁRIO

- **Dívida Ativa da União (DAU):** conjunto de créditos da União não pagos no prazo, apurados e inscritos pela PGFN, tornando-se exigíveis judicialmente.
- **CDA (Certidão de Dívida Ativa):** título executivo extrajudicial que formaliza o débito inscrito e embasa a execução fiscal. É o documento que periciamos.
- **Transação Tributária:** acordo entre Fisco e contribuinte, por concessões mútuas, para extinguir o crédito e encerrar o litígio (CTN art. 156, III e 171; Lei 13.988/2020).
- **CAPAG (Capacidade de Pagamento):** estimativa da PGFN de quanto o contribuinte pode pagar em 5 anos; define o direito e o teto do desconto. Presumida (CAPAG-P, automática) x Efetiva (CAPAG-E, após revisão).
- **PF (Prejuízo Fiscal):** saldo negativo apurado na base do IRPJ, acumulável, declarado à RFB; utilizável como meio de pagamento na transação (art. 11, §7º).
- **BCN (Base de Cálculo Negativa da CSLL):** equivalente do prejuízo fiscal na apuração da CSLL; também utilizável para quitar saldo da transação.
- **SELIC:** taxa básica de juros usada para atualizar débitos federais; motor do "juros sobre juros" no parcelamento comum.
- **SISBAJUD:** Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário — permite bloqueio/penhora eletrônica de contas e ativos do devedor.
- **CND / CPEN-D:** Certidão Negativa de Débitos / Certidão Positiva com Efeitos de Negativa — comprovam regularidade fiscal; essenciais para licitação, crédito e operações societárias.
- **Precatório federal:** título representativo de crédito reconhecido judicialmente contra a União, utilizável como meio de liquidação/garantia na transação.
- **Grau de recuperabilidade:** classificação do crédito pela PGFN (de recuperável a irrecuperável) que, combinada à CAPAG, define o tamanho do desconto.

BASE NORMATIVA CONSULTADA (verificada em Ago/2026 — reconfirmar vigência antes de negociar)

- **Lei nº 13.988/2020** — Lei Geral da Transação; art. 11 e art. 11, §7º (uso de PF/BCN próprios e de controladora/controlada/controle comum).
- **Lei nº 14.375/2022** — desconto de até 65% sobre o total (até 70% p/ categorias especiais); prazo até 120 meses (até 145 p/ especiais); autorização de PF/BCN.
- **Portaria PGFN nº 6.757/2022** — disciplina a transação, a CAPAG, grau de recuperabilidade e modalidades; individual acima de R$ 10 mi (R$ 1 mi se garantido/suspenso); simplificada de R$ 1 mi a R$ 10 mi.
- **CTN, art. 156, III** (transação como extinção do crédito) e **art. 171** (transação por concessões mútuas).

- **Limite de 70% do saldo pós-desconto** para quitação com PF/BCN — art. 11, §7º, Lei 13.988/2020 (redação da Lei 14.375/2022); uso restrito a juros/multas/encargos de créditos irrecuperáveis/de difícil recuperação (não incide sobre o principal).
- **Acórdão TCU nº 2.670/2025** — debate sobre limites ao uso de PF/BCN na transação.

Nota de Uso & Colofão

- **Material interno de capacitação —** não é peça de cliente. As versões com foco no cliente serão geradas após a validação técnica/jurídica desta.
- **Números são PARÂMETRO A VALIDAR —** percentuais, prazos e honorários dependem do diagnóstico e da confirmação da área técnica/comercial; nenhum foi apresentado como compromisso.
- **Legislação verificada —** cada citação (lei, portaria, artigo constitucional) foi conferida em fonte oficial/jurídica; ainda assim, reconfirme a vigência antes de negociar, pois portarias e limites mudam.
- **Distinção que separa produto de fraude —** crédito de terceiro (precatório) entra por encontro de contas / dívida ativa, nunca por compensação do art. 74 da Lei 9.430/96 (vedada). O executivo precisa dominar essa diferença.

Identidade visual: marca Lucro Ativo — azul institucional #010860, Montserrat (títulos) e Inter (texto), conforme Manual da Marca. Conteúdo redigido e verificado pela consultoria (René), Agosto de 2026 · versão 1 para validação.